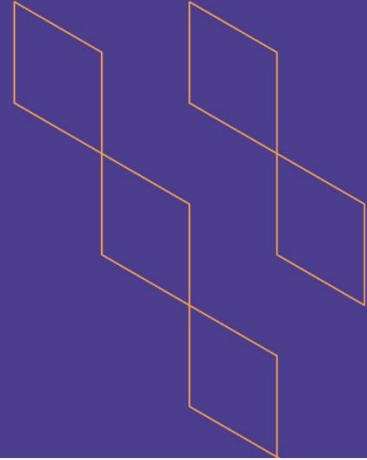




T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر: نظام المرافعات
رمز المقرر: 2003453-3
البرنامج: البكالوريوس
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الرابعة
تاريخ آخر مراجعة: 1-11-1443



الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي	
1. الساعات المعتمدة:	ثلاث ساعات

2. نوع المقرر									
أ.	متطلب جامعة	متطلب كلية	متطلب تخصص	√	متطلب مسار				
ب.	إجباري	√	اختياري						
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					المستوى العاشر				
4. الوصف العام للمقرر									
يتضمن نظام المرافعات التعريف بنظام المرافعات الشرعية وطبيعته القانونية وأهم خصائصه. المبادئ التي تحكم التنظيم العامة للنظام القضائي السعودي مع بيان لاختصاص القضائي من خلال دراسة نظرية الاختصاص القضائي والقواعد الخاصة به ، وكذا لك الدعوى القضائية – ماهيتها – خصائصها – أنواعها و شروط قبولها. وإجراءات السير فيها . الطلبات والدفع القضائية – أنواعها والقواعد الخاصة بها الخصومة القضائية – تعريفها – مبادئها - عوارضها. وصولاً إلى دراسة الأحكام القضائية أنواعها وشروطها، والطعون المقدمة على الحكم القضائي، وانتهاءً بطرق الطعن على الأحكام القضائية.									
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)									
وسائل الإثبات									
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)									
القانون البحري والجوي -نظام العمل والتأمينات									
7. الهدف الرئيس للمقرر									
-تعريف الطالب بمدى حرص الدولة على تنظيم إجراءات التقاضي -تعريف الطالب بمدى حرص الدولة-على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في المملكة العربية السعودية -إلمام الطالب بأصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي -تعريف الدارس بمدى حرص الدولة على الترتيبات النظامية لأجهزة القضاء والمنازعات -إلمام الطالب بالمبادئ الأساسية التي تعمل على تطوير منظومة القضاء السعودي -حث الطالب على ممارسة التدريبات العملية بجانب التدريبات النظرية لتأهيله لسوق العمل									

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	(15×3) = 45 ساعة	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	45	100%
2	معمل أو إستوديو	-	-
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	45	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	يتعرف الطالب على مفهوم وطبيعة نظام المرافعات	1ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	استنباط آليات وطرق الحصول على المعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية بما تشتمل عليه من: معرفة عوارض الخصومة القضائية وإجراءاتها الطلبات العارضة والأصلية. الإدخال والتدخل. وإجراءات رفع الدعوى	2ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.3	شرح أخلاقيات وسلوك الدين الإسلامي المرتبطة باتباع قواعد الترافع	3ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية- تقييم التكاليفات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	أمام المحاكم والتعرف على قواعد الاختصاص القضائي وأنواعه			
1.4	إلمام وفهم الطالب للمعلومات المتعلقة بالأحكام القضائية من حيث: التعريف بالأحكام القضائية وأنواعها وأهمية التفرقة بين الأنواع المختلفة منها وطرق عليها .	4ع	عرض النماذج العملية	الاختبار النهائي والواجبات المنزلية والأبحاث سواء جماعية أو فردية
2.0	المهارات			
2.1	القدرة على تحليل المعلومات والمفاهيم القانونية وإيجاد الحلول العملية لمختلف القضايا من خلال العمل الجماعي لحل قضية أو تطبيق معين.	1م	المُحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية
2.2	تفسير النصوص القانونية المختلفة في نظام المرافعات الشرعية وتحليلها واستنباط ما تم تحليله من خلال المناقشات الجماعية.	2م	- إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقترح الحلول المناسبة.
2.3	توظيف ما تم الاستفادة منه من نظريات ومعلومات ومفاهيم	3م	المُحاضرة	اختبار + الأعمال

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	وأفكار في مجال نظام المرافعات الشرعية وخاصة فيما يتعلق بالدعوى القضائية من خلال الواقع العملي بالمحاكم ودور القضاء بشكل عام			الفصلية
2.4	مقارنة القواعد والنظريات القانونية في مجال الدعوى والخصومة القضائية من أجل استنباط الحلول للمشكلات التي تطراً في الواقع العملي	4م	مراجعة ما تم تدريسه عن طريق طرح أسئلة	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقترح الحلول المناسبة.
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن تتوافر لدى الطالب القدرة على التواصل والإقناع عند استخدام أدواته القضائية في مجال نظام المرافعات وخاصة الطلبات القضائية والدفع سواء كانت دفع موضوعية أو دفع شكلية.	1ق	المُحاضرات	عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلاب للقيم المستهدفة من المقرر.
3.2	تواصل الطالب مع زملائه وأستاذه وقدرته على المشاركة الفاعلة مع الآخرين والإحساس بالمسؤولية من أجل ترسيخ مبادئ العدالة القضائية داخل أروقة المحاكم	2ق	المحاضرات -التدريب العملي	الواجبات والتكاليف والاختبارات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
3.3	الشعور بالمسؤولية تجاه تطبيق القواعد القانونية التي استفاد منها الطالب لمواجهة وحل المشكلات العملية والنظرية التي تواجهه وذلك من خلال السلوك المهني والأخلاقي السليم	ق3	المحاضرات والتدريب العملي	التدريب العملي

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	التعريف بنظام المرافعات الشرعية وطبيعته القانونية.	3
2	خصائص نظام المرافعات الشرعية.	3
3	المبادئ التي تحكم التنظيم القضائي السعودي	3
4	تحديث النظام القضائي السعودي (جهات القضاء في المملكة)	3
5	أعوان القضاة	3
6	نظرية الاختصاص القضائي والقواعد الخاصة به.	3
7	الاختبار النصفى الاختصاص الدولي والولائي	1 2
8	الاختصاص النوعي والمحلي والقيمي	3
9	القضاء المستعجل	3
10	الدعوى القضائية – ماهيتها – خصائصها – أنواعها	3
11	شروط قبول الدعوى.	3
12	الطلبات والدفعات القضائية – أنواعها والقواعد الخاصة بها.	3



13	الخصومة القضائية – تعريفها – مبادئها - عوارضها.	3
14	الأحكام القضائية وشروطها.	3
15	طرق الطعن في الأحكام القضائي	3
16	الاختبار النهائي	
المجموع		45

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

ه. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	الوافي في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي وفقاً لأحدث التعديلات – دكتور / عمار السيد الحيوي – كلية الشريعة والأنظمة – جامعة الطائف – دار الإجازة للنشر والتوزيع – 1442 هـ - ردمك : 4 - 8 - 91456 - 603 - 978
المراجع المساندة	الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – د. أحمد السيد صاوي – 2005 الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقهاء والصيغ القانونية وأحكام النقض – د. أحمد مليجي – دار العدالة للنشر والتوزيع
المصادر الإلكترونية	مواقع الإنترنت القانونية المتاحة في الملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم مثل: https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx https://cma.org.sa/Pages/default.aspx http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx البلاك بورد
أخرى	الاعتماد على البرامج والتطبيقات الالكترونية على الكمبيوتر أو الأقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو الأنظمة الفنية

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	----

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب - قيادات البرنامج	غير مباشر استبانة تقييم وتقارير يقدمونها مع نهاية الفصل الدراسي
فاعلية طرق تقييم الطلاب		القائمون على البرنامج
مصادر التعلم	الطلاب - أعضاء هيئة التدريس - قيادات البرنامج	غير مباشر يتم استخدام نتائج تقييم الطلاب للمقرر وملاحظات المدرسين في مراجعة الاستراتيجيات المستخدمة في التعليم
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس-قيادات البرنامج	مباشر تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلاب بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين والتبادل بصفة دورية تصحيح عينة من الاختبارات والواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة تعليمية أخرى للثبوت من دقة التصحيح
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	14
تاريخ الجلسة	1443-11-1 هـ

قسم الأنظمة
Law Department

